

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7149/2538

ธนาคาร ศรีนคร จำกัด
นาย อินทร์ คงแก้ว กับพวก
นาง กัญญา ราชสุวรรณบริรักษ์ กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 705, มาตรา 1299, มาตรา 1377, มาตรา 1378
ป.ที่ดิน มาตรา 4 ทวิ

จำเลยขายที่พิพาทซึ่งเป็นที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ผู้ร้อง โดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนโอนสิทธิกันตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ แต่การที่ผู้ร้องได้รับการครอบครองแล้วผู้ร้องยอมได้สิทธิครอบครองไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1377 และ 1378 เมื่อจำเลยผู้จำนอง มิใช่เจ้าของที่ดินนำที่ดินไปจำนองเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พณิชย์มาตรา 705 การจำนองจึงไม่มีผลโดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้รับจำนองสุจริตหรือไม่ การได้ที่ดินมาโดยการซื้อขายและด้วยวิธีส่งมอบการครอบครองเป็นการได้มาโดย ทางนิติกรรมไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 1299 วรรคสอง

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้เงินยืมแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินที่จำนองไว้เพื่อขายทอด

ตลาด ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขัดทรัพย์ฯ ที่ดินดังกล่าวเป็นของผู้ร้องทั้งสอง โจทก์
รับจำนองโดยไม่สุจริต ขอให้ปล่อยทรัพย์

โจทก์ให้การว่า ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 โจทก์รับจำนองที่ดินจาก
จำเลยที่ 1 โดยสุจริต มีค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องคัดค้านว่า ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ไม่ใช่ของผู้
ร้องทั้งสอง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง

ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดตามคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้การซื้อขายที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการ
ทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) จะไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนโอนสิทธิกันตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิก็ตาม แต่การที่ผู้ร้องทั้งสองซื้อและได้รับการ
ครอบครองที่ดินพิพาทแล้วเช่นนี้ ผู้ร้องทั้งสองย่อมได้สิทธิครอบครองไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377 และมาตรา 1378 เมื่อผู้ร้องทั้งสอง
ได้สิทธิครอบครองเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทแล้ว จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธินำที่ดินพิพาท
ไปจำนองต่อโจทก์ เพราะจำเลยที่ 1 มิใช่เจ้าของ จึงต้องห้ามมิให้นำที่ดินพิพาทไป
จำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 705 ดังนั้น การจำนองรายนี้
จึงไม่มีผลโดยไม่ต้องคำนึง ว่าโจทก์สุจริตหรือไม่ ทั้งนี้ เพราะการได้สิทธิมาโดยเสีย
ค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสองจะต้องเป็นเรื่องของการได้มาโดย
ทางอื่นนอกจากนิติกรรม แต่คดีนี้ผู้ร้องทั้งสองได้ที่ดินพิพาทมาโดยการซื้อขายและ
ด้วยวิธีส่งมอบการครอบครอง อันเป็นการได้มาโดยทางนิติกรรม หากอยู่ในบังคับของ
มาตรา 1299 วรรคสองไม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิบังคับจำนองยึดที่ดินพิพาทเพื่อขายทอด
ตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์ ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สรวรค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>